

RECLAMAÇÃO (TRU - PRESIDÊNCIA) Nº 5017744-85.2024.4.02.0000/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5015659-86.2023.4.02.5101/RJ

RECLAMANTE: AGAR LACERDA MIRANDA

ADVOGADO(A): ELIEL SANTOS JACINTHO (OAB RJ059663)

RECLAMANTE: GESSE CINTRA MIRANDA

ADVOGADO(A): ELIEL SANTOS JACINTHO (OAB RJ059663)

RECLAMADO: 6ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

INTERESSADO: EMGEA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

INTERESSADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA

ADVOGADO(A): FABRICIO DOS REIS BRANDAO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, dirigida ao Exmº Presidente do Superior Tribunal de Justiça (Evento 1 – INIC1 – fl. 3 do PDF), proposta, em 28/10/2024, por GESSE CINTRA MIRANDA e AGAR LACERDA MIRANDA, com fundamento no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal/88, no artigo 988 do Código de Processo Civil e na Resolução nº 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 5015659-86.2023.4.02.5101/RJ, “*por violação direta à legislação infraconstitucional (artigo 31, §1º e artigo 36, § único, ambos do Decreto lei 77/66)*”.

Na ação originária, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso inominado, em que os autores desta Reclamação buscavam a reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade do leilão, com fundamento no Decreto-Lei nº 70/66 (Sistema Financeiro de Habitação – SFH), por falta de notificação pessoal do devedor principal para purgar a mora, decorrente do inadimplemento de contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária.

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu da Reclamação e determinou a remessa dos autos ao eg. Tribunal de origem “*para exame como entender de direito*”. (Evento 1 – INIC1 – fl. 64 do PDF).

É o relatório. Decido.

Ab initio, observa-se que a peça processual se reporta à Reclamação com fundamento no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal/88, a indicar a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do feito. Confira-se:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

Em tema de competência, ressalte-se que a Resolução nº 12/2009, do Superior Tribunal de Justiça, também mencionada na petição inicial como fundamento da Reclamação, fora revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016 da Corte Superior de Justiça, o que ensejou a edição da Resolução nº 3/2016 (STJ, QO no AgRg em Rcl 18.506), dispondo em seu artigo 1º:

*“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por **Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal** e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Sem negrito no original).*

A título de esclarecimento, na apreciação da Questão de Ordem suscitada no AgRg em Rcl 18.506, a Corte Especial, por unanimidade, decidiu “*aprovar a proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, **em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização**, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte*”.

A toda evidência, tanto o artigo 1º da Resolução nº 12/2009 (revogada) quanto o artigo 1º da Resolução nº 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça, referem-se à competência para julgamento da Reclamação contra decisão proferida, tão somente, pelos Juizados Especiais Estaduais e do Distrito Federal, sendo tal disciplina inaplicável aos Juizados Especiais Federais, a caracterizar a inadequação da via processual eleita.

Ademais, ressalte-se que a Turma Regional de Uniformização da 2ª Região carece de competência para apreciar a Reclamação, a teor do artigo 5º do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, de 15/03/2019), impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, vale destacar a indevida utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Esse inadequado uso é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.

1. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal.

2. Sendo relativa a competência interna dos órgãos fracionários desta Corte, deve ser questionada pela parte interessada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl na Rcl 32.840/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 20/06/2017)”

Noutro giro, em consulta ao sistema de movimentação processual dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, constata-se que, nos autos da ação nº 5015659-86.2023.4.02.5101, ao qual este feito está vinculado, não houve manifestação dos autores, ora reclamantes, após a intimação do acórdão (eventos 130, 131, 132, e 136 daquela ação), havendo decorrido o prazo recursal em 30/01/2025 (evento 139 dos autos da ação originária).

Diante desse contexto, declaro extinto o processo, sem solução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 5º do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, haja vista que esta Turma Regional de Uniformização carece de competência para apreciar a presente Reclamação.

Decorrido, *in albis*, o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.